Términos y condiciones de uso de PocketGenesSDK y servicios iniciales de configuración

Principios rectores y reglas generales de interpretación

Las Partes identificadas en las cláusulas 1.1 y 1.2 acuerdan que los principios siguientes integran el contenido obligatorio del Contrato y delimitan su finalidad y alcance. Deberán considerarse conjuntamente con sus cláusulas particulares, la Propuesta Definitiva y los anexos.

P1 Finalidad principal de divulgación y promoción. La Aplicación del Cliente constituye un medio digital de difusión institucional, educativa, informativa y publicitaria dirigido a usuarios externos. Su finalidad principal es dar a conocer la empresa, sus prestaciones, contenidos y novedades, facilitar el descubrimiento de sus servicios y ofrecer vías accesibles para solicitar información o establecer contacto. Su incorporación a la estrategia de comunicación de EL CLIENTE no transforma a Pocket Genes en prestador de los servicios anunciados. Las funcionalidades de contacto y seguimiento deberán interpretarse conforme a esta finalidad principal y al alcance técnico expresamente contratado.

P2 Exclusión de la gestión interna y clínica. El SDK y la Aplicación del Cliente no constituyen, dentro de esta contratación, un sistema de gestión interna de pacientes, médicos, laboratorios u otros profesionales, ni una historia clínica electrónica, agenda clínica integral o sistema de administración de tratamientos. La existencia de registros, estados o campos de información no autoriza esos usos ni sustituye los sistemas, procedimientos y documentación que EL CLIENTE deba mantener para su actividad. Cualquier solución destinada a tales finalidades requerirá una contratación específica, conforme a la cláusula 9.

P3 Solicitudes como manifestaciones de interés. La funcionalidad ordinaria de solicitud permite comunicar el interés de una persona en recibir información, contactar a EL CLIENTE o solicitar un servicio o un turno. La generación de un registro o de una notificación no constituye, por sí sola, confirmación de disponibilidad, asignación definitiva de turno, aceptación de una prestación ni validación de requisitos clínicos. Corresponde a EL CLIENTE responder y acordar con el solicitante las condiciones procedentes. Esta disposición no desconoce una contratación efectivamente aceptada, un pago recibido ni los derechos que de ellos resulten.

P4 Registro temporal y avisos. El manejo ordinario de solicitudes consiste en registrar temporalmente las comunicaciones recibidas y transmitir avisos a EL CLIENTE por correo electrónico o, cuando esté disponible y expresamente habilitada, mediante una interfaz de programación de aplicaciones. Los avisos y registros sirven para facilitar el conocimiento de la solicitud; no constituyen un servicio de gestión de su resolución. Los plazos y condiciones de conservación se regirán por la cláusula 14 y las condiciones específicas de tratamiento de datos correspondientes, distinguiendo estos registros operativos de los asociados a cuentas de usuarios cuya conservación corresponda. La emisión de un aviso no acredita su lectura ni la aceptación de la solicitud por EL CLIENTE.

P5 Obtención periódica y tramitación por EL CLIENTE. EL CLIENTE deberá revisar regularmente los canales habilitados, obtener o exportar de manera recurrente la información de sus solicitudes mediante los medios disponibles y conservar, bajo su responsabilidad, los registros necesarios para tramitarlas y cumplir sus obligaciones legales. Deberá mantener operativos sus correos y, en su caso, las integraciones autorizadas, así como un procedimiento alternativo de atención. La frecuencia de revisión

deberá ser adecuada a su actividad y a los plazos comprometidos con los usuarios. La aplicación no reemplaza la gestión, el seguimiento ni el archivo propio de EL CLIENTE.

P6 Comunicación directa y ausencia de exclusividad. La Aplicación del Cliente facilitará los medios de contacto alternativos previstos en la configuración contratada para que EL CLIENTE y el solicitante puedan comunicarse directamente y continuar la atención por vías independientes. La utilización del SDK no impone exclusividad de intermediación ni obliga a completar dentro de la aplicación las comunicaciones o prestaciones. Pocket Genes no adquiere, por esta vía, representación, mandato ni facultades para obligar al solicitante o a EL CLIENTE. La comunicación directa respetará la confidencialidad y las autorizaciones de uso de datos que correspondan.

P7 Carácter accesorio de estados y enlaces. Las funciones que permiten comunicar avances, indicar la finalización de una solicitud o facilitar un enlace de descarga son herramientas accesorias para transmitir información proporcionada o autorizada por EL CLIENTE. Corresponde exclusivamente a EL CLIENTE, respecto de sus prestaciones, mantener actualizados los estados, comprobar su exactitud y suministrar enlaces correctos y accesibles únicamente a sus destinatarios legítimos. Pocket Genes no asume la supervisión de la ejecución del servicio ni la verificación clínica de los resultados o de los estados informados. La disponibilidad de estas herramientas no convierte a Pocket Genes en garante de su actualización por EL CLIENTE.

P8 Responsabilidad por los contenidos y la personalización. EL CLIENTE determina los contenidos, anuncios, descripciones, imágenes, elementos de marca y demás materiales que incorpora o autoriza dentro de las opciones de personalización del SDK. Responde por su licitud, exactitud, vigencia, derechos de uso y adecuación a las exigencias de su actividad. La provisión de una estructura tecnológica personalizable no implica que Pocket Genes adopte como propias las afirmaciones de EL CLIENTE, certifique sus prestaciones o asuma las consecuencias de sus decisiones comerciales o profesionales. La responsabilidad por hechos ajenos a Pocket Genes se regirá por las cláusulas 12, 18 y 19.

P9 Atención de reclamos e identificación del prestador. Los reclamos relativos a las prestaciones, productos, turnos, resultados, plazos, cobros o reintegros de EL CLIENTE deberán ser atendidos por este mediante sus canales habilitados. EL CLIENTE deberá proporcionar y mantener actualizados su denominación legal, domicilio y datos de contacto exigibles. Pocket Genes pondrá a disposición los datos y medios previstos para identificar y contactar al prestador, sin asumir la resolución del reclamo ni actuar en representación de ninguna de las partes. La derivación de una comunicación no constituye reconocimiento de responsabilidad ni limita los derechos del reclamante.

P10 Interpretación conjunta y alcance de las exclusiones. Las referencias contractuales a pedidos, solicitudes, seguimiento o registros deberán entenderse dentro de la finalidad de divulgación y facilitación de contacto aquí definida. Estos principios no amplían el alcance contratado ni convierten funcionalidades accesorias en obligaciones de gestión clínica o administrativa integral. Se aplicarán de modo compatible con el acceso sin cuenta, la interoperabilidad, los derechos sobre prestaciones pendientes y las obligaciones técnicas expresamente asumidas por Pocket Genes. La calificación convenida no altera las funciones efectivamente realizadas ni excluye deberes de seguridad, protección de datos u otras responsabilidades indisponibles; las exclusiones se sujetan a la cláusula 18.4.

Condiciones comerciales

Estos términos y condiciones regulan la licencia de uso de PocketGenesSDK, la configuración de su experiencia para EL CLIENTE, los servicios iniciales expresamente contratados respecto de las cuentas de desarrollador y de las aplicaciones, y las obligaciones de las Partes respecto de los usuarios finales. PocketGenesSDK es un producto de software preexistente y reutilizable que permite integrar experiencias

de educación, servicios, descubrimiento de contenidos y comunidad en aplicaciones identificadas con la marca de EL CLIENTE.

A los efectos del presente instrumento, se denomina **Contrato** al conjunto de documentos indicado en la cláusula 1.3; **Aplicación del Cliente**, a cada aplicación para iOS o Android expresamente identificada como contratada en la Propuesta Definitiva; y **Plataforma Pocket Genes** o **Plataforma**, al conjunto de servicios de Pocket Genes, incluida su aplicación principal. Cada **plataforma contratada** corresponde a uno de los sistemas operativos iOS o Android. **PocketGenesSDK** o **SDK** designa el conjunto reutilizable de componentes de software, interfaces y funcionalidades estándar objeto de la licencia. **Identificador del Proveedor** designa la clave de identificación con la que se inicializa el SDK para cargar la configuración de EL CLIENTE; se distingue de los identificadores de las aplicaciones en las tiendas y de las credenciales de administración de dichas cuentas. Pocket Genes y EL CLIENTE se denominan conjuntamente las **Partes**.

El abono habilita el uso del SDK exclusivamente en cada plataforma contratada mientras su licencia se encuentre vigente. El cargo inicial remunera, por cada plataforma contratada, el asesoramiento para la apertura y configuración de la cuenta de desarrollador, la preparación inicial de la aplicación con la identidad de EL CLIENTE y las funcionalidades existentes del SDK seleccionadas, y su carga inicial en la tienda correspondiente, con el alcance de la cláusula 4.1; no importa la adquisición del SDK ni una licencia perpetua. EL CLIENTE conserva la titularidad y el control de sus cuentas de desarrollador con independencia del abono, y Pocket Genes interviene como operador técnico autorizado.

Contratación	Abono mensual durante los meses 1 a 6	Abono mensual desde el mes 7	Servicios iniciales por plataforma
iOS	USD 59,99	USD 99,99	USD 139,99 por única vez
Android	USD 59,99	USD 99,99	USD 139,99 por única vez
iOS y Android	USD 119,98	USD 199,98	USD 279,98 por única vez

La bonificación comprende seis (6) períodos mensuales consecutivos por plataforma desde su habilitación en producción autorizada, conforme a la cláusula 6. Si sus fechas de inicio difieren, el total resultará de sumar el precio aplicable a cada plataforma. Los aranceles de Apple y Google y los demás cargos de terceros se rigen por la cláusula 6.3. Los importes devengados por acceso habilitado no son reembolsables por disconformidad o falta de uso, con el alcance de las cláusulas 6.4 y 18.4. La contratación se renueva mensualmente y puede darse de baja conforme a la cláusula 16. El alcance y los límites de uso se individualizan en la Propuesta Definitiva y en el Anexo A.

1 Partes y documentación contractual

1.1 Pocket Genes. [DENOMINACIÓN LEGAL COMPLETA DE LA ENTIDAD QUE OPERA POCKET GENES], con inscripción registral o identificación fiscal [NÚMERO], con domicilio legal en [DOMICILIO], representada en este acto por [NOMBRE Y CARÁCTER DE LA REPRESENTACIÓN], que actúa bajo la marca comercial Pocket Genes, en adelante, **Pocket Genes**. La parte contratante es la persona jurídica o humana individualizada en esta cláusula, y no la marca comercial considerada en forma autónoma.

1.2 Cliente. [DENOMINACIÓN LEGAL COMPLETA DE LA EMPRESA CLIENTE], con inscripción registral o identificación fiscal [NÚMERO], con domicilio legal en [DOMICILIO], representada en este acto por [NOMBRE Y CARÁCTER DE LA REPRESENTACIÓN], en adelante, **EL CLIENTE**. Pocket Genes y EL CLIENTE serán denominados conjuntamente las **Partes**.

1.3 Integración contractual. El acuerdo de contratación, en adelante, el **Contrato**, se integra por estos términos y condiciones, incluidos sus principios rectores y el Anexo A, la **Propuesta Definitiva** aceptada por escrito y las condiciones particulares acordadas por separado. La Propuesta Definitiva individualizará la Aplicación del Cliente, las plataformas admitidas, los entregables, el cronograma y las modificaciones expresamente convenidas. Una modificación prevalecerá sobre estas condiciones únicamente cuando identifique la disposición que sustituye o modifica. La Propuesta Definitiva y los anexos no podrán incorporar los desarrollos a medida excluidos por la cláusula 2.2 ni una obligación de entregar el código fuente de la tecnología de Pocket Genes. Las estipulaciones específicas de protección de datos prevalecerán en su materia, sin perjuicio de la aplicación de las normas imperativas. Toda documentación incorporada al Contrato deberá ponerse a disposición de la otra Parte antes de su aceptación.

1.4 Entrada en vigencia. El Contrato entrará en vigencia el [FECHA], una vez aceptado por representantes con facultades suficientes. La mera presentación de una consulta o solicitud no obliga a ninguna de las Partes a contratar, configurar, desarrollar, publicar o abonar suma alguna.

2 Evaluación de la solicitud y Propuesta Definitiva

2.1 Evaluación. La solicitud de EL CLIENTE será evaluada por el equipo de desarrollo de Pocket Genes para determinar su adecuación a las funcionalidades y opciones de configuración del SDK existente, los contenidos, la identidad visual, el uso previsto, el tratamiento de datos y los requisitos de las tiendas. Sobre esa base, Pocket Genes elaborará una Propuesta Definitiva que identifique la configuración y los servicios iniciales aceptados. La solicitud no supone la contratación de un desarrollo integral a medida ni obliga a incorporar al SDK funcionalidades que no formen parte del producto estándar disponible.

2.2 Delimitación del alcance. La Propuesta Definitiva deberá distinguir la configuración del SDK, la adaptación expresamente acordada de los elementos específicos de cada aplicación y la configuración de cuentas de las tiendas. Los eventuales desarrollos de software a medida complementarios del SDK requerirán un contrato independiente y sus condiciones sustantivas quedan fuera del presente Contrato, de la Propuesta Definitiva y de sus anexos. La configuración del producto existente, la adaptación de su identidad visual y de los elementos nativos expresamente previstos y la integración ordinaria del SDK conservarán el alcance descrito en las cláusulas 3, 4 y 10. Identificará las plataformas contratadas, las funcionalidades habilitadas, los entregables expresamente asumidos, los requisitos a cargo de EL CLIENTE, las etapas y plazos estimados, los criterios de aceptación y los cargos adicionales, si los hubiere. La amplitud de las funcionalidades disponibles permite utilizar el SDK como base de una aplicación relacionada con la genómica, pero no constituye una garantía de cobertura de la totalidad de las necesidades de cualquier proyecto. Las demostraciones de la aplicación principal ilustrarán las funcionalidades convenidas y no implicarán la inclusión de todas las prestaciones presentes o futuras de la Plataforma.

2.3 Autorización de los trabajos. Los trabajos comprendidos en este Contrato y los compromisos de pago correspondientes comenzarán únicamente luego de la aceptación escrita de la Propuesta Definitiva y del pago que corresponda. La mera solicitud de EL CLIENTE o la factibilidad técnica de una prestación no autorizarán, por sí solas, desarrollos a medida, integraciones, contrataciones de terceros ni cargos adicionales.

2.4 Deber de colaboración. EL CLIENTE deberá proporcionar información comercial veraz, contenidos lícitos, elementos de identidad visual, contactos autorizados, los accesos necesarios y las decisiones requeridas en tiempo oportuno. Los plazos se adecuarán razonablemente ante demoras en dichos requisitos o en la revisión de las tiendas. Pocket Genes deberá informar las demoras relevantes y su incidencia previsible en el cronograma.

2.5 Consultas y conformidad con los entregables iniciales. EL CLIENTE dispondrá de diez (10) días hábiles desde la entrega de una versión apta para revisión para formular consultas relacionadas con el asesoramiento inicial, prestar conformidad por escrito o señalar incumplimientos sustanciales de los criterios acordados. Pocket Genes atenderá esas consultas y subsanará las observaciones fundadas comprendidas en el alcance contratado sin cargos adicionales. La conformidad con el asesoramiento recibido y con la versión inicial, y la autorización para su carga inicial en la tienda, podrán documentarse en una misma comunicación. El silencio de EL CLIENTE no autorizará, por sí solo, la carga o publicación. La autorización de carga no equivale a la aprobación ni a la publicación efectiva por Apple o Google. La conformidad con el alcance revisado no implica renuncia a los derechos derivados de vicios o defectos no manifiestos ni a los reconocidos por normas imperativas. La finalización del servicio inicial se regirá por la cláusula 4.1.

3 Funcionalidades y configuración del SDK estándar

3.1 Funcionalidades estándar. El abono correspondiente a cada plataforma comprende la licencia de uso del SDK existente y la infraestructura vinculada necesaria para las funcionalidades estándar convenidas. Estas se organizan en verticales de educación y aprendizaje, servicios, descubrimiento de contenidos y una experiencia comunitaria compartida con Pocket Genes. La experiencia podrá presentar, conforme a la configuración contratada, contenidos educativos, servicios destacados y solicitudes de servicios, productos, artículos o notas, eventos y otros contenidos disponibles en dichas verticales. El SDK permite navegar las secciones públicas de aprendizaje y descubrimiento sin iniciar sesión y formular la solicitud inicial de un servicio mediante un correo electrónico, sin necesidad de crear una cuenta, conforme a la cláusula 13.

3.2 Alcance funcional. La configuración de cada prestador determinará la presentación y las opciones admitidas por el SDK para las verticales contratadas. Las cuentas, los perfiles y las funciones comunitarias se regirán por la cláusula 13. Las comunicaciones, el registro temporal de consultas o solicitudes, la visualización de estados y los enlaces para transmitir información o documentación tendrán carácter auxiliar respecto de la finalidad de divulgación y contacto, con el alcance efectivamente disponible y convenido. No constituyen un sistema de gestión interna de pacientes, profesionales o prestaciones. La publicación de un producto no comprende, por sí sola, gestión de existencias, logística ni procesamiento de pagos. Toda función de cobro se regirá por la cláusula 12.4. La inclusión de un servicio como destacado no garantiza su promoción ni posicionamiento en otros espacios.

3.3 Estado funcional del SDK. El SDK se proporciona en su configuración estándar y en el estado funcional en que se encuentra, con las adaptaciones de identidad visual convenidas. Esta estipulación delimita el alcance del producto y excluye la obligación de desarrollar funcionalidades no contratadas. No dispensa a Pocket Genes del cumplimiento de sus obligaciones expresas de mantenimiento, seguridad, adecuación a lo convenido y soporte, ni restringe derechos cuya exclusión se encuentre legalmente prohibida.

3.4 Mejoras. Mientras el abono se encuentre vigente, estarán incluidas las correcciones y mejoras que se pongan a disposición general para las funcionalidades estándar del SDK contratadas. Los productos independientes y los módulos de software desarrollados a medida quedan excluidos de este Contrato y requerirán el contrato independiente previsto en la cláusula 2.2. Pocket Genes podrá introducir cambios en la implementación y el diseño, pero no reducirá sustancialmente las funcionalidades esenciales convenidas sin aviso previo y sin ofrecer una alternativa razonable de transición o rescisión.

3.5 Inicialización y configuración por prestador. El SDK se inicializa mediante el Identificador del Proveedor. A partir de dicho identificador carga el archivo de configuración correspondiente y adapta la experiencia a EL CLIENTE dentro de las posibilidades del producto. La habilitación de uso dependerá de

que el identificador esté vinculado a una contratación vigente y al pago del abono correspondiente a cada plataforma. El identificador permite seleccionar la configuración y comprobar la habilitación del servicio; no confiere derechos de propiedad sobre el SDK, acceso administrativo a las cuentas de las tiendas ni autorización para consultar datos personales de usuarios. La configuración no equivale a la creación de un SDK independiente o exclusivo para EL CLIENTE.

3.6 Elementos específicos de la aplicación. La pantalla de inicio o presentación, el ícono y los demás elementos propios del proyecto de aplicación que no formen parte del SDK deberán adaptarse específicamente para cada plataforma. La Propuesta Definitiva identificará esos elementos y los materiales que deberá proporcionar EL CLIENTE. La preparación inicial de la aplicación nativa, su adaptación de identidad visual, la integración ordinaria de las funcionalidades existentes del SDK seleccionadas y la carga inicial en la tienda se encuentran comprendidas en el cargo único y con el alcance de la cláusula 4.1. El abono del SDK no incluye por sí solo desarrollo adicional, diseño original de materiales ni modificación ilimitada de elementos ajenos a sus opciones de configuración.

4 Configuración inicial de cuentas y adaptación de la aplicación

4.1 Cargo único de preparación inicial por plataforma. La prestación inicial descrita en esta cláusula tendrá un precio único de USD 139,99 por plataforma contratada: USD 139,99 para iOS y USD 139,99 para Android. Si se contratan ambas plataformas, el cargo total será de USD 279,98. Se abonará una sola vez por la preparación inicial de cada plataforma y será independiente del abono mensual del SDK y de los cargos de Apple o Google.

4.1.1 Prestaciones comprendidas. El cargo incluye el asesoramiento técnico inicial; la asistencia para crear, cuando resulte necesario, y configurar la cuenta de desarrollador a nombre de EL CLIENTE; la preparación y compilación de la versión inicial de su aplicación mediante la integración ordinaria de las funcionalidades existentes del SDK seleccionadas; y la primera carga del paquete compilado en el registro de la aplicación de la tienda correspondiente. La preparación comprenderá la incorporación de los materiales de marca proporcionados por EL CLIENTE, incluida la adaptación de la pantalla de presentación, el ícono y los demás elementos iniciales expresamente identificados en la Propuesta Definitiva. EL CLIENTE deberá aportar los materiales, datos, accesos y aprobaciones necesarios y realizar los actos de identificación, aceptación y autorización que la tienda reserve a su titular. Se entregará la versión compilada para distribución en formato IPA para iOS y AAB para Android, o APK cuando la tienda admita ese formato y corresponda al procedimiento utilizado. La Propuesta Definitiva concretará las opciones seleccionadas y los entregables de esta preparación. No se comprende la producción original de materiales no aportados ni el desarrollo de funcionalidades a medida, y no se adquieren derechos a exigir el código fuente del SDK o de la tecnología de Pocket Genes, conforme a las cláusulas 7.2 y 7.6.

4.1.2 Aranceles de las tiendas a cargo de EL CLIENTE. Los cargos de inscripción, membresía, renovación y cualesquiera otros importes exigidos por Apple o Google, cuando correspondan, quedan íntegramente excluidos tanto del cargo de USD 139,99 como de los abonos del SDK. EL CLIENTE deberá abonarlos directamente al proveedor correspondiente, según las tarifas, condiciones y vencimientos que este establezca. El asesoramiento y la configuración prestados por Pocket Genes no sustituyen esos pagos ni incluyen su financiación, anticipo o reintegro.

4.1.3 Entrega, consultas y cierre de la preparación inicial. El cumplimiento técnico de la prestación inicial se acreditará mediante la realización de las tareas comprendidas, la entrega de la versión compilada y la identificación verificable de la primera compilación en la consola de EL CLIENTE, una vez superadas las validaciones técnicas de ingreso que resulten aplicables y con ajuste al alcance convenido. Un intento fallido no equivaldrá a una carga efectuada. La entrega y la carga así acreditadas constituyen el

hito de finalización de las tareas ordinarias comprendidas en el cargo único. Este hito no depende de la aprobación, publicación o permanencia de la aplicación en la tienda, que se rigen por la cláusula 5. EL CLIENTE podrá formular, durante la preparación y su cierre, las consultas pertinentes sobre las tareas realizadas, los accesos y la configuración inicial, y Pocket Genes brindará las explicaciones comprendidas en ese asesoramiento. EL CLIENTE deberá manifestar por escrito su conformidad con el asesoramiento y la versión inicial o formular observaciones fundadas, conforme al procedimiento y al plazo de diez (10) días hábiles de la cláusula 2.5. La carga técnicamente conforme de la versión autorizada no requerirá una segunda conformidad sobre los aspectos ya revisados. Las observaciones fundadas y las subsanaciones se atenderán conforme a las cláusulas 2.5 y 4.3. Las consultas ajenas al alcance o los pedidos de nuevas prestaciones no convertirán esta etapa en un servicio indefinido ni impedirán constatar el cumplimiento de las tareas efectivamente acordadas.

4.1.4 Obligaciones posteriores y separación del soporte del SDK. Finalizada la preparación inicial, corresponderá a EL CLIENTE mantener sus cuentas, efectuar los pagos y renovaciones que correspondan, atender las verificaciones de identidad y cumplimiento, aceptar las condiciones posteriores de Apple o Google y realizar las actuaciones que dichas empresas exijan a su titular. El cargo inicial no comprende la administración continuada de las cuentas ni la vigilancia permanente de esos requisitos. Los cambios de tarifas, de condiciones contractuales o de requisitos de las tiendas no quedan cubiertos por ese cargo ni trasladan a Pocket Genes las obligaciones de EL CLIENTE frente a Apple o Google. La conservación de permisos delegados a Pocket Genes no amplía el alcance temporal del servicio ni genera una obligación de supervisión continuada. Tampoco comprende nuevas compilaciones, reconstrucciones o presentaciones posteriores, que requerirán un encargo separado expresamente aceptado. El soporte y las actualizaciones del SDK durante la vigencia del abono se regirán por la cláusula 10 y no incluyen por sí solos aquellas tareas sobre las cuentas o aplicaciones. Se mantienen las obligaciones de subsanar deficiencias imputables a los trabajos iniciales expresamente asumidos por Pocket Genes. Con la reserva de la cláusula 18.4 y de esas obligaciones propias, Pocket Genes no estará obligado a asumir o reintegrar aranceles, recargos, gastos o perjuicios derivados exclusivamente de omisiones de EL CLIENTE o de decisiones y actuaciones independientes de Apple o Google. La configuración inicial no garantiza la continuidad de las cuentas ni la permanencia de las aplicaciones frente a tales circunstancias.

4.2 Adaptación de la identidad visual. La experiencia del SDK podrá personalizarse mediante la configuración del prestador, incluidos la paleta de colores, las ilustraciones, los contenidos y los demás elementos admitidos por el producto. La adaptación inicial de la pantalla de presentación, el ícono y los elementos de identidad propios de cada aplicación integra el cargo único de la cláusula 4.1 y se realizará según los materiales y opciones de configuración acordados en la Propuesta Definitiva. Las rondas de revisión comprendidas se identificarán en la Propuesta Definitiva. Los trabajos de diseño, incluida la producción de ilustraciones originales, ajenos a las opciones estándar de personalización requerirán presupuesto escrito independiente, salvo inclusión expresa. Las nuevas composiciones de pantallas, los rediseños o los nuevos circuitos de interacción que requieran desarrollo de software a medida solo podrán contratarse mediante el contrato independiente previsto en la cláusula 2.2.

4.3 Subsanaciones. Las correcciones necesarias para que las tareas de configuración o los demás trabajos expresamente contratados se ajusten al alcance aceptado no se computarán como rondas adicionales de revisión. La asistencia para responder a observaciones de las tiendas se limitará a la subsanación de defectos imputables a los trabajos iniciales comprendidos en el alcance contratado, sin extenderse a nuevas exigencias sobrevinientes de las tiendas o necesidades posteriores de EL CLIENTE. Los cambios derivados de nuevos requerimientos de EL CLIENTE, de la falta de derechos o información necesarios, o de funcionalidades adicionales se someterán al procedimiento de modificación contractual. Cuando esos cambios requieran desarrollo de software a medida, se aplicará exclusivamente la contratación independiente prevista en la cláusula 2.2.

4.4 Alcance temporal de los servicios iniciales. El cargo único remunera exclusivamente las tareas iniciales previstas en la cláusula 4.1. Una vez cumplidas conforme a esa cláusula, no obliga a Pocket Genes a continuar asesorando, supervisando u operando las cuentas de las tiendas, aunque permanezca vigente el abono del SDK. Tampoco otorga una licencia perpetua del SDK ni comprende alojamiento perpetuo, aranceles de las tiendas o desarrollos futuros. Subsistirán las obligaciones de subsanación previstas en las cláusulas 2.5, 4.3 y 5.4 y, mientras corresponda, las prestaciones de soporte y mantenimiento del SDK de la cláusula 10. La titularidad y el control de las cuentas de EL CLIENTE subsistirán frente a Pocket Genes con independencia de la continuidad del abono, conforme a la cláusula 5. La contratación posterior de la otra plataforma devengará su cargo inicial propio. La incorporación de otra marca, la sustitución del proyecto o una reactivación que exijan trabajos adicionales requerirán un presupuesto aceptado y no generarán automáticamente la repetición de un cargo ya abonado por los mismos servicios iniciales.

5 Cuentas de las tiendas y control de la publicación

5.1 Titularidad y administración de las cuentas. EL CLIENTE será y continuará siendo titular de sus cuentas de desarrollador y conservará el control de los registros de sus aplicaciones e identificadores, con sujeción a las condiciones de cada tienda. Las cuentas se inscribirán a nombre del sujeto que corresponda y EL CLIENTE o las personas que designe conservarán los roles de titular y administración exigidos por Apple o Google. Pocket Genes actuará exclusivamente como operador técnico autorizado mediante los permisos delegados necesarios para las tareas contratadas, sin adquirir la titularidad de la cuenta ni de sus registros por haber intervenido en su configuración. EL CLIENTE mantendrá el acceso a las funciones de administración y recuperación y podrá gestionar las autorizaciones conforme a las reglas de la tienda. Esta titularidad y este control no se extinguirán por la baja del SDK ni quedarán condicionados a mantener un abono activo. EL CLIENTE deberá cumplir las verificaciones, aceptaciones y demás actos que la tienda reserve al titular de la cuenta.

5.2 Decisiones de las tiendas. Apple y Google deciden de forma independiente sobre la inscripción, aprobación, distribución y permanencia de las aplicaciones. EL CLIENTE deberá mantener vigentes sus cuentas, las membresías exigibles, la verificación de identidad, los acuerdos requeridos y la veracidad de las declaraciones presentadas. Corresponderán exclusivamente a EL CLIENTE la revisión y aceptación de condiciones posteriores, la atención de las comunicaciones de las tiendas, el pago oportuno de sus aranceles y renovaciones cuando correspondan, y la asunción de las variaciones de precio que aquellas dispongan. Pocket Genes no asume asesoramiento ni seguimiento continuado sobre esas gestiones. La pérdida de vigencia, suspensión o retiro derivados exclusivamente del incumplimiento de esos deberes por EL CLIENTE o de decisiones o cambios independientes de las tiendas no serán imputables a Pocket Genes, sin perjuicio de sus propias obligaciones expresas, incluido el mantenimiento del SDK contratado, y de la cláusula 18.4. Pocket Genes no garantiza la aprobación, una fecha determinada de publicación, el posicionamiento, la cantidad de descargas ni la permanencia indefinida en las tiendas. La evaluación de viabilidad deberá contemplar los requisitos de contenido distintivo y funcionalidad suficiente; el cambio de nombre y de paleta de colores no garantiza la aprobación.

5.3 Publicación y retiro por instrucción de EL CLIENTE. Pocket Genes no podrá eliminar, retirar de publicación, transferir, apropiarse de las cuentas o registros de aplicaciones de EL CLIENTE ni obstaculizar su administración sin instrucción escrita de EL CLIENTE, salvo en la medida estrictamente necesaria para cumplir una obligación legal vinculante o una instrucción de la tienda, con aviso cuando esté permitido. La extinción del Contrato o la suspensión del SDK no constituyen, por sí solas, una orden de retirar la aplicación de la tienda. Si EL CLIENTE solicita expresamente por escrito el retiro de una aplicación, Pocket Genes podrá efectuar las gestiones correspondientes en su nombre y dentro de los permisos que EL CLIENTE mantenga o conceda a ese efecto. La solicitud deberá identificar la aplicación

y la tienda afectadas. El retiro de distribución no implica la eliminación de la cuenta de desarrollador, de los registros de los usuarios ni de las obligaciones pendientes. Los permisos de operación no podrán utilizarse como medio de cobro o de presión ante controversias contractuales.

5.4 Observaciones o rechazo de la tienda. Ante observaciones o rechazo de la presentación inicial, Pocket Genes examinará si evidencian defectos de sus trabajos comprendidos en el alcance contratado y subsanará, sin cargo adicional, los incumplimientos que le sean imputables. Si una tienda exige funcionalidades o trabajos ajenos a dicho alcance, su ejecución requerirá presupuesto y aceptación independientes y, cuando constituyan desarrollo de software a medida, el contrato separado previsto en la cláusula 2.2. La carga inicial y la aprobación o publicación por la tienda son actos distintos. El cargo único por servicios iniciales remunera el asesoramiento, la preparación de la aplicación y la carga inicial previstos en la cláusula 4.1; no constituye una comisión por aprobación ni se encuentra condicionado al resultado de la revisión de Apple o Google. El rechazo, la demora o las restricciones impuestas por una tienda no generarán, por sí solos, un derecho contractual de reintegro, con el alcance de las cláusulas 6.4 y 18.4. La subsanación de defectos propios no convierte los servicios iniciales en asesoramiento o seguimiento continuado de las cuentas.

6 Precio facturación y pago

6.1 Abonos independientes y bonificación inicial. El uso del SDK para iOS y el uso del SDK para Android constituyen licencias por plataforma contratadas y facturadas separadamente. El precio bonificado será de USD 59,99 por plataforma y por período mensual durante los primeros seis (6) períodos mensuales consecutivos contados desde el inicio de facturación de esa plataforma. Desde el séptimo período mensual, el abono será de USD 99,99 por plataforma y por mes. Si ambas plataformas se encuentran simultáneamente en el período bonificado, el total mensual será de USD 119,98; cuando ambas estén sujetas al precio ordinario, será de USD 199,98. Cuando sus fechas de inicio difieran, se sumará el precio vigente de cada plataforma en su respectivo período. Cada abono incluye la licencia de uso del SDK estándar, el consumo de infraestructura convenido y el soporte y mantenimiento expresamente previstos. La baja, suspensión o reactivación no reiniciará la bonificación ni prorrogará su fecha de finalización, salvo acuerdo escrito. No implica un plazo mínimo de permanencia ni una obligación de reintegrar descuentos por la sola no renovación.

6.2 Habilitación e inicio de la facturación por plataforma. El abono de cada plataforma comenzará a devengarse en la fecha de habilitación en producción del SDK para esa plataforma expresamente autorizada por EL CLIENTE e identificada en la correspondiente autorización de habilitación documentada por escrito. La habilitación comprende el reconocimiento del Identificador del Proveedor y de su configuración para el uso contratado. No se devengará un abono por la mera consulta inicial ni por el solo pago de los servicios iniciales. La facturación remunera la habilitación del SDK y no queda condicionada a la fecha de publicación, aprobación, permanencia o cantidad de descargas de la aplicación en una tienda. Los períodos se renovarán mensualmente por adelantado en la fecha correspondiente a cada plataforma. La habilitación de iOS no habilita el uso de Android ni genera su abono, y viceversa. Las demoras o el rechazo de una plataforma no extinguen la contratación de la otra. EL CLIENTE podrá comunicar la no renovación de una o de ambas plataformas conforme a la cláusula 16.1, sin derecho contractual a reintegros por períodos ya devengados en los términos de las cláusulas 6.4 y 18.4.

6.3 Gastos y servicios no incluidos. El cargo único por servicios iniciales de cada plataforma será exigible después de la aceptación de la Propuesta Definitiva y antes del comienzo de las tareas correspondientes. Los aranceles, las comisiones y demás cargos que Apple y Google exijan al titular de la cuenta, incluidas las inscripciones y renovaciones cuando correspondan y las modificaciones posteriores de precios, estarán exclusivamente a cargo de EL CLIENTE y no forman parte del cargo inicial ni del

abono mensual del SDK. Salvo inclusión expresa, también quedan excluidos los tributos, los dominios, los servicios de terceros contratados separadamente y los costos de procesamiento de pagos. La remuneración de Pocket Genes por los servicios iniciales no sustituye los pagos que Apple o Google exijan al titular de la cuenta. La preparación inicial de la aplicación nativa, la adaptación de su identidad visual, la integración ordinaria y la carga inicial comprendidas en la cláusula 4.1 se encuentran incluidas en el cargo único; los trabajos que excedan ese alcance requerirán presupuesto y aceptación independientes. Los desarrollos de software a medida, incluidas las integraciones que los requieran, quedan excluidos y deberán ser objeto del contrato independiente previsto en la cláusula 2.2. Pocket Genes deberá informar y obtener la aprobación de todo gasto adicional que asuma por cuenta de EL CLIENTE. No podrán aplicarse comisiones por operación ni cargos por excedentes de uso sin una base de cálculo previamente informada y aceptada por separado.

6.4 Pagos no reembolsables y ausencia de garantía de satisfacción. El abono mensual remunera la licencia y la habilitación del acceso al SDK y a los servicios comprendidos durante el período contratado, con las condiciones de disponibilidad previstas en el Contrato. No se calcula según el uso efectivo, la cantidad de operaciones realizadas, la rentabilidad obtenida ni el grado de satisfacción de EL CLIENTE. Una vez habilitado el período correspondiente, los importes devengados no serán reembolsables ni darán derecho a devolución proporcional, crédito comercial o compensación voluntaria por falta de uso, utilización parcial, disconformidad, cambio de necesidades, resultados comerciales insuficientes o decisión de dejar de utilizar el servicio antes de finalizar dicho período. El cargo único por servicios iniciales de cada plataforma no será reembolsable por el desistimiento de EL CLIENTE ni por el resultado de la revisión de las tiendas una vez iniciada la ejecución de las tareas autorizadas. No se ofrece una garantía de satisfacción ni de recuperación de la inversión. Estas estipulaciones se aplicarán con la reserva de normas imperativas de la cláusula 18.4.

6.5 Moneda y tributos. Los precios se expresan en dólares estadounidenses. Los tributos aplicables deberán individualizarse en el presupuesto o la factura. Si se conviene el pago en otra moneda, la fuente del tipo de cambio, la fecha y el mecanismo de conversión deberán informarse y aceptarse antes del cobro. EL CLIENTE deberá entregar las constancias de las retenciones legalmente obligatorias que practique. No se aplicarán diferencias cambiarias ni recargos no informados.

6.6 Finalización de la bonificación y modificaciones posteriores. El paso de USD 59,99 a USD 99,99 por plataforma a partir del séptimo período mensual constituye una condición económica pactada desde la contratación y se aplicará sin necesidad de una nueva aceptación. Las fechas de inicio y finalización de la bonificación de cada plataforma se identificarán en la Propuesta Definitiva o en la correspondiente autorización de habilitación documentada por escrito. Pocket Genes respetará el precio bonificado durante los seis períodos convenidos. Las modificaciones posteriores del abono ordinario deberán notificarse por escrito con una antelación mínima de treinta (30) días y solo se aplicarán a renovaciones futuras. EL CLIENTE podrá comunicar la no renovación de la plataforma afectada antes de su entrada en vigor, sin penalidad. No procederán modificaciones retroactivas ni el recupero de bonificaciones por la sola decisión de no continuar con el servicio.

6.7 Controversias sobre la facturación. EL CLIENTE deberá comunicar oportunamente y de buena fe cualquier objeción a la facturación y abonar los importes no controvertidos. Pocket Genes examinará la objeción de manera razonable. La falta de pago de importes vencidos no controvertidos solo podrá dar lugar a la suspensión previa intimación escrita que otorgue un plazo no inferior a diez (10) días corridos para regularizar la situación, con sujeción a las cláusulas 16 y 17.

7 Licencia de uso y propiedad intelectual

7.1 Licencia del SDK por plataforma. Durante la vigencia del abono correspondiente, Pocket Genes otorga a EL CLIENTE una licencia de uso limitada, no exclusiva e intransferible sobre el SDK y sus servicios vinculados, exclusivamente para la Aplicación del Cliente, la plataforma iOS o Android, el territorio y los usos contratados. Cada plataforma requiere su propia contratación vigente, aunque ambas utilicen un mismo Identificador del Proveedor o una configuración compartida. EL CLIENTE podrá recurrir a contratistas sujetos a obligaciones equivalentes de confidencialidad y restricciones de uso. Se autoriza la distribución de la aplicación compilada convenida a los usuarios finales; no se autoriza la reventa ni el sublicenciamiento del SDK como producto independiente.

7.2 Titularidad del producto y ausencia de derecho al código fuente. PocketGenesSDK es un producto de software preexistente de carácter propietario, sin perjuicio de los componentes de terceros y de sus respectivas licencias. Pocket Genes y sus licenciantes conservan, según corresponda, los derechos sobre el SDK, la Plataforma, su código fuente, los componentes reutilizables, las herramientas y sus actualizaciones. EL CLIENTE recibe exclusivamente la licencia temporal prevista en la cláusula 7.1, sujeta al abono mensual de cada plataforma, en su estado estándar («as-is») y con el alcance funcional de la cláusula 3.3 y para la finalidad de publicidad, divulgación y contacto establecida en la cláusula 8.1. La contratación, el pago de los abonos o de la configuración inicial y la personalización admitida no constituyen una compraventa o cesión del producto, ni confieren derecho contractual a exigir la entrega, el acceso o el depósito de su código fuente, ni una licencia perpetua. EL CLIENTE conserva los derechos sobre sus marcas, materiales aportados y demás elementos de su titularidad. La reserva de derechos recae sobre las expresiones e implementaciones de software jurídicamente protegidas y no atribuye exclusividad sobre ideas o funcionalidades consideradas en abstracto. Quedan a salvo los derechos de terceros, las licencias aplicables a sus componentes y las excepciones legalmente permitidas conforme a la cláusula 7.4. La titularidad de un registro de aplicación en una tienda no transmite derechos sobre el software subyacente, sin perjuicio de las facultades de conservación y publicación previstas en la cláusula 7.5.

7.3 Materiales de EL CLIENTE. EL CLIENTE concede la autorización limitada necesaria para alojar, exhibir, adaptar técnicamente y distribuir sus materiales a efectos de ejecutar el Contrato. Tras su extinción, Pocket Genes solo podrá conservar los materiales cuya retención sea lícita y necesaria para los registros de los usuarios, pedidos pendientes u obligaciones legales de conservación. El uso público de la marca de EL CLIENTE con fines promocionales requerirá autorización independiente.

7.4 Restricciones y sustitución tecnológica. EL CLIENTE no podrá eludir los controles de acceso al SDK, suprimir avisos legales exigibles ni efectuar ingeniería inversa sobre componentes protegidos, salvo en los supuestos admitidos por la legislación aplicable. Estas restricciones no impedirán que EL CLIENTE encargue una aplicación o infraestructura sustitutiva utilizando sus propios materiales y los datos de los que pueda disponer legítimamente, sin uso no autorizado de la tecnología protegida de Pocket Genes.

7.5 Aplicaciones después de la baja. EL CLIENTE podrá conservar las versiones compiladas de la aplicación convenida que hubieren sido entregadas y mantener su publicación bajo su cuenta, con las funcionalidades del SDK deshabilitadas y con sujeción a las reglas de la tienda. Podrá actualizar o sustituir la aplicación mediante sus propios recursos o los de terceros y retirar su publicación cuando lo decida, respetando los derechos sobre los componentes utilizados. Esta autorización subsistirá tras la baja, pero no concede acceso activo al SDK, entrega de su código fuente, reutilización en otras aplicaciones ni una licencia perpetua de sus funcionalidades. Pocket Genes no garantiza que la aplicación siga funcionando sin el SDK ni que la tienda continúe distribuyendo una aplicación deshabilitada.

7.6 Exclusión de futuros desarrollos a medida. El presente Contrato no comprende el desarrollo futuro de software complementario a medida ni obliga a Pocket Genes a realizarlo. Cualquier eventual encargo de esa naturaleza requerirá un contrato posterior, específico y separado, aceptado por ambas Partes. Este Contrato no fija ni anticipa el precio, el alcance, los entregables, la titularidad, las licencias ni las condiciones de entrega de código de dicho eventual desarrollo, ni obliga a negociarlo o contratarlo. La Propuesta Definitiva prevista en este Contrato delimita las prestaciones comprendidas en él y no sustituye aquel contrato separado. Las tareas ordinarias de configuración, adaptación de identidad visual e integración expresamente comprendidas, así como el mantenimiento y las actualizaciones del SDK, no se equiparan a un encargo de desarrollo complementario a medida ni generan derechos sobre el código fuente del producto.

8 Usos autorizados y límites de utilización

8.1 Finalidad. El abono comprende el uso de las verticales contratadas como medio de publicidad, divulgación y comunicación de EL CLIENTE frente a usuarios externos, para dar a conocer sus prestaciones, contenidos y novedades y facilitar consultas o solicitudes de información, servicios o turnos. Las herramientas de recepción, consulta y actualización de solicitudes tienen carácter auxiliar de ese contacto. EL CLIENTE deberá organizar y ejecutar la atención, la asignación de profesionales, la confirmación de turnos y la gestión de sus prestaciones mediante sus propios procedimientos y sistemas. La utilización de aquellas herramientas no autoriza a emplear el SDK como sistema de gestión interna ni como archivo clínico o comercial principal.

8.2 Límites cuantificados. El Anexo A establece los volúmenes mensuales de actividad incluidos y los límites de capacidad simultánea o de almacenamiento. Deberá completarse y aceptarse antes de la habilitación del servicio en producción. Un campo sin completar constituye una condición pendiente de acuerdo y no podrá interpretarse como un límite no informado ni como una autorización de uso ilimitado. Los criterios de medición deberán ser razonablemente transparentes y ponerse a disposición de EL CLIENTE cuando los solicite.

8.3 Exceso de los límites. Pocket Genes informará la proximidad o el agotamiento de los límites cuando resulte razonablemente posible. Una vez alcanzado el límite pactado para una categoría, podrá restringir la generación de nueva actividad en ella, preservando el acceso a los registros existentes y la atención de las solicitudes pendientes que ya hubieran sido abonadas, mediante un canal adecuado y disponible. EL CLIENTE podrá solicitar una ampliación de los límites. No procederá una ampliación automática con cargo sin su previa aceptación.

8.4 Protección de la Plataforma. Podrán aplicarse restricciones inmediatas y proporcionadas ante una amenaza fundada a la seguridad, una actividad ilícita o un perjuicio sustancial para la infraestructura compartida. Pocket Genes comunicará sin demora injustificada los motivos y las medidas necesarias para restablecer el servicio, siempre que ello esté legalmente permitido. No podrá invocar una referencia genérica al uso razonable para imponer límites ordinarios no informados que resulten inferiores a los establecidos en el Anexo A.

9 Usos excluidos y desarrollos adicionales

9.1 Exclusiones. El abono básico no habilita el uso de la infraestructura como almacenamiento general de la empresa, repositorio documental interno, sistema de gestión de personal, historia clínica electrónica, sistema de información de laboratorio, sistema de gestión de consultorios, archivo de datos genómicos sin procesar ni infraestructura de soporte para aplicaciones ajenas al objeto del Contrato. Quedan prohibidas las importaciones masivas no admitidas, la extracción automatizada de información no autorizada, el uso

compartido de credenciales y la generación de tráfico automatizado destinada a eludir los límites pactados.

9.2 Funcionalidades ampliadas. La gestión interna de pacientes, médicos, profesionales de laboratorio, historias clínicas, agendas, facturación, inventarios, interpretación diagnóstica o circuitos operativos complejos no integra el objeto de este Contrato. La posibilidad de solicitar un turno o comunicar un estado no implica la inclusión de un sistema interno de agendas o de gestión asistencial. Cualquier solución destinada a esos fines requerirá una evaluación y un contrato independiente, cuyas condiciones sustantivas quedan fuera del presente Contrato; no quedará incorporada mediante la Propuesta Definitiva, sus anexos, una mera personalización del SDK o una ampliación de cupos.

9.3 Ausencia de autorización implícita. La posibilidad técnica de cargar un archivo o configurar un campo no autoriza un uso excluido. La ampliación de un límite de uso tampoco habilita, por sí sola, una nueva categoría de tratamiento de datos ni una funcionalidad clínica adicional. Los registros necesarios para un servicio destinado a usuarios externos y expresamente incluido en la contratación se regirán por el alcance aprobado y por las condiciones de tratamiento de datos correspondientes.

10 Soporte y mantenimiento durante la vigencia del servicio

10.1 Soporte incluido. Durante la vigencia del abono, Pocket Genes recibirá e investigará los reportes de fallas reproducibles que afecten las funcionalidades contratadas del SDK y realizará esfuerzos razonables para subsanarlas, conforme a la diligencia profesional exigible. Se priorizarán las incidencias relacionadas con la seguridad, la integridad de los datos y las interrupciones sustanciales del servicio. Los canales de soporte, los horarios de atención y los objetivos de respuesta que se acuerden constarán en la Propuesta Definitiva. La continuidad del soporte durante la vigencia contractual no implica una mesa de ayuda atendida las veinticuatro (24) horas.

10.2 Actualizaciones del SDK e integración. El abono de cada plataforma comprende la corrección de fallas del SDK estándar, sus actualizaciones de seguridad, el mantenimiento ordinario de compatibilidad con las versiones del sistema operativo admitidas y las mejoras puestas a disposición general de las funcionalidades contratadas. EL CLIENTE deberá incorporar las versiones compatibles en su aplicación cuando corresponda. Finalizados los servicios iniciales de la cláusula 4.1, las tareas posteriores de integración de versiones del SDK, recompilación de la aplicación, adaptación de elementos externos al SDK y presentación de nuevas versiones ante las tiendas estarán a cargo de EL CLIENTE o de quien este contrate; solo serán asumidas por Pocket Genes cuando se pacten expresamente su alcance y condiciones. Estas tareas posteriores no integran el cargo único inicial, sin perjuicio de las subsanaciones exigibles respecto de los trabajos iniciales contratados. El mantenimiento del SDK no incluye asesoramiento, supervisión ni administración continuada de las cuentas de las tiendas.

10.3 Cambios de la Plataforma. Pocket Genes informará con antelación razonable las actualizaciones obligatorias, los cambios de versiones admitidas y las tareas de mantenimiento de relevancia. Los nuevos requisitos externos que exijan desarrollos de software a medida ajenos al mantenimiento expresamente contratado deberán ser informados y, en su caso, serán objeto de un contrato independiente conforme a la cláusula 2.2. La corrección ordinaria de fallas comprendidas en el alcance contratado no podrá considerarse un desarrollo a medida para justificar un cargo adicional.

10.4 Disponibilidad. No se garantiza un porcentaje determinado de disponibilidad ni un plazo específico de restablecimiento, salvo pacto expreso. Sin perjuicio de ello, Pocket Genes prestará el servicio con la diligencia profesional razonablemente exigible, supervisará y atenderá las fallas sustanciales e informará las incidencias relevantes. La Plataforma no constituye un servicio de emergencias ni debe utilizarse como único medio para adoptar decisiones clínicas que requieran una respuesta inmediata. EL CLIENTE

deberá mantener un canal alternativo de contacto y un procedimiento adecuado para asegurar la continuidad de la atención.

10.5 Colaboración. EL CLIENTE proporcionará información suficiente para el diagnóstico técnico de las fallas y utilizará versiones de la aplicación que cuenten con soporte. La información remitida a tal efecto deberá excluir los datos de pacientes que no resulten necesarios. Los problemas imputables exclusivamente a modificaciones no autorizadas o a sistemas externos no admitidos podrán requerir un presupuesto independiente. Las fallas de los componentes propios comprendidos en la contratación permanecerán sujetas al soporte previsto en esta cláusula y al régimen de responsabilidad de la cláusula 18.

11 Derechos y obligaciones de EL CLIENTE

11.1 Obligaciones como prestador. EL CLIENTE es responsable de la ejecución profesional, clínica, comercial y operativa de los servicios y de la provisión de los productos que ofrece. Deberá obtener y mantener vigentes las inscripciones, habilitaciones, autorizaciones, matrículas y seguros legalmente exigibles, y verificar que su personal, laboratorios, contratistas y proveedores cuenten con las calificaciones y autorizaciones correspondientes.

11.2 Aptitud y consentimiento informado. EL CLIENTE deberá verificar la identidad de cada usuario y el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación, cuando corresponda; evaluar la pertinencia de los estudios o procedimientos y la necesidad de prescripción o indicación profesional; informar los riesgos y limitaciones relevantes; obtener y conservar el consentimiento informado legalmente exigible; y cumplir las disposiciones aplicables a personas menores de edad y a quienes actúen mediante representantes. La aceptación de los términos de uso de la Plataforma no sustituye el consentimiento informado para la práctica o prestación de salud.

11.3 Prestación e información. EL CLIENTE será responsable de la exactitud de las descripciones, precios y disponibilidad informados; de la obtención, manipulación y transporte lícito de muestras; de los análisis y su interpretación profesional; de la calidad y el formato de los resultados; de los plazos de entrega; y de las rectificaciones, cancelaciones, garantías, reintegros y respuestas a reclamos que correspondan. Deberá informar oportunamente los retrasos, errores y modificaciones relevantes y abstenerse de formular afirmaciones sobre la salud que resulten engañosas o carezcan de sustento. Corresponderá exclusivamente a EL CLIENTE suministrar, verificar y mantener actualizados los estados de las solicitudes, los avisos sobre avances o finalización y los documentos o enlaces de descarga que comunique mediante las funciones habilitadas. Pocket Genes no asume su actualización por cuenta del prestador ni la supervisión de la ejecución material del servicio. La reproducción técnica de esa información no constituye una validación profesional de su contenido ni una certificación de cumplimiento.

11.4 Revisión de solicitudes y conservación de documentación. EL CLIENTE deberá consultar, obtener o exportar de forma recurrente, mediante las herramientas efectivamente disponibles, los datos y solicitudes de quienes se comuniquen por esta vía que esté legitimado para tratar, e incorporarlos a sus propios procedimientos de atención y conservación. Establecerá una frecuencia adecuada a los plazos de respuesta y al período de conservación temporal informado, sin depender exclusivamente de la recepción o lectura de un aviso. Deberá conservar por su cuenta la documentación clínica y comercial exigible y atender los requerimientos de usuarios y autoridades dentro de los plazos aplicables. Proporcionará y mantendrá actualizados su denominación o razón social, identificación fiscal cuando corresponda, domicilio y canales de contacto y reclamo necesarios para su adecuada identificación, así como vías alternativas de comunicación directa que puedan publicarse mediante la aplicación. Mantendrá un procedimiento eficaz para completar las prestaciones pendientes, acordar una continuidad lícita o efectuar

los reintegros que correspondan si la aplicación dejara de estar disponible. El registro temporal del SDK no sustituye esas obligaciones.

11.5 Contenidos. EL CLIENTE declara y garantiza que cuenta con los derechos y las autorizaciones necesarios para utilizar sus anuncios, imágenes, publicaciones y demás contenidos incorporados. EL CLIENTE será responsable de la licitud, veracidad, actualización y adecuación de los contenidos y configuraciones que aporte o determine, incluida su conformidad con las exigencias aplicables a la publicidad de sus actividades. Si se habilitan funcionalidades comunitarias, la Propuesta Definitiva deberá establecer las responsabilidades de moderación de cada Parte, incluidos los mecanismos de denuncia y derivación de contenidos presuntamente ilícitos. La existencia de funcionalidades comunitarias no autoriza la divulgación pública de información clínica confidencial.

11.6 Retiro de ofertas, publicaciones y presencia pública. EL CLIENTE podrá, en cualquier momento y sin expresión de causa, dejar de ofrecer servicios para nuevas solicitudes, retirar o eliminar sus publicaciones y demás contenidos propios de acceso público y retirar su presencia promocional de los espacios que administre en la Plataforma, así como disponer la baja o eliminación de su cuenta de prestador. Podrá hacerlo mediante controles simples y accesibles en el mismo panel de administración utilizado para incorporarlos, sin autorización previa de Pocket Genes ni obligación de justificar su decisión. El retiro tiene por objeto cesar la difusión y la captación de nuevas solicitudes; no extingue obligaciones nacidas con anterioridad ni permite abandonar prestaciones aceptadas o abonadas. La eliminación del contenido público no comprende la supresión de las cuentas independientes de los usuarios ni de los antecedentes que deban conservarse conforme a las cláusulas 13.5 y 14.7. Esa conservación no impedirá el retiro de la exhibición pública ni autorizará a continuar utilizando los materiales retirados con fines promocionales. El retiro de las aplicaciones de las tiendas se rige por la cláusula 5.3 y la no renovación del abono por la cláusula 16.1.

12 Función de Pocket Genes y responsabilidades en las operaciones

12.1 Prestaciones tecnológicas. Pocket Genes proporciona la licencia del SDK y las funcionalidades de divulgación, interfaz, configuración, acceso público, cuentas, comunidad y comunicación expresamente acordadas. Su intervención en las solicitudes consiste en facilitar el conocimiento de los servicios de EL CLIENTE y el contacto entre este y los usuarios. No asume la atención de la salud, la realización de estudios de laboratorio, la organización interna ni el cumplimiento de las prestaciones o la provisión de productos de EL CLIENTE. EL CLIENTE y los usuarios podrán comunicarse y continuar la atención por vías ajenas a la aplicación, sin exclusividad de intermediación. La publicación de un servicio, de un estado o de un resultado no constituye, por sí sola, una certificación independiente de su calidad o cumplimiento por parte de Pocket Genes.

12.2 Distribución de responsabilidades. Con sujeción a las normas imperativas aplicables, Pocket Genes no será responsable por la calidad, los plazos, el formato, la exactitud, la cancelación ni otros incumplimientos relativos a los servicios o productos de EL CLIENTE, en la medida en que sean imputables a EL CLIENTE o a sus prestadores o proveedores. Pocket Genes mantendrá las obligaciones expresamente asumidas; el régimen de responsabilidad por su incumplimiento se regirá por la cláusula 18 y por las normas imperativas aplicables. Esta distribución de responsabilidades no impedirá el ejercicio de los derechos que correspondan a los usuarios ni las facultades de las autoridades competentes.

12.3 Contratación con los usuarios. EL CLIENTE deberá estar claramente identificado frente a los usuarios como vendedor o prestador del servicio. Antes del perfeccionamiento de cada contratación deberán informarse los precios, las condiciones, los pasos necesarios para su aceptación y el régimen de cancelaciones y reintegros aplicable. La recepción de una consulta o solicitud de información, servicio o turno no constituye por sí sola su aceptación, la confirmación de una cita ni la celebración de un contrato

cuando sean necesarios actos posteriores. Deberá distinguirse de una contratación efectivamente aceptada, cuyos efectos no se alterarán por su denominación. Pocket Genes podrá transmitir la información y los estados proporcionados por EL CLIENTE mediante las funciones habilitadas, sin asumir su actualización comercial ni la ejecución de la prestación subyacente.

12.4 Pagos. La publicación de productos o servicios y la recepción de solicitudes no convierten por sí solas a Pocket Genes en vendedor o prestador que contrata y factura en nombre propio frente al usuario, agente de cobro o pago, depositario de fondos en garantía ni garante del cumplimiento. Toda función de cobro o liquidación de fondos requerirá un acuerdo específico previamente aceptado que identifique a las partes intervinientes, los procesadores de pagos, los cargos, los reintegros y las responsabilidades por contracargos, y que respete las reglas de las tiendas aplicables. EL CLIENTE conservará la responsabilidad por su facturación, sus obligaciones tributarias y los reintegros legalmente exigibles. Ninguna de las Partes quedará eximida de las obligaciones que deriven de los fondos que efectivamente reciba o administre.

13 Acceso sin cuenta cuentas de la Plataforma e interoperabilidad

13.1 Acceso sin registro. Los usuarios podrán acceder como invitados, sin crear una cuenta ni iniciar sesión, a las secciones públicas de descubrimiento y aprendizaje habilitadas en la Aplicación del Cliente. También podrán formular la solicitud inicial de un servicio utilizando únicamente su correo electrónico como dato de identificación y contacto, sin perjuicio de la selección del servicio solicitado. La recepción de esta solicitud no acredita identidad, elegibilidad clínica, consentimiento informado ni contratación definitiva cuando resulte necesaria una evaluación posterior. EL CLIENTE deberá obtener los datos, autorizaciones y comprobaciones que sean necesarios para prestar el servicio conforme a la cláusula 11.

13.2 Registro voluntario y funciones de cuenta. El usuario podrá utilizar una cuenta de Pocket Genes para acceder a las funciones que requieran identificación, perfil o participación en la experiencia comunitaria compartida. Los usuarios que decidan registrarse mediante la Aplicación del Cliente se incorporarán como usuarios de la Plataforma Pocket Genes, sujetos a los términos de uso y al aviso de privacidad que se les presenten de manera separada antes del registro. El mero ingreso de un correo electrónico para solicitar un servicio no constituye la creación de una cuenta ni la adhesión automática a la comunidad. La incorporación de usuarios no confiere a ninguna de las Partes derechos de propiedad sobre las personas ni facultades irrestrictas de disposición sobre sus datos.

13.3 Interoperabilidad de las cuentas. Los usuarios registrados podrán acceder a su propio perfil, a los contenidos admitidos, a los servicios solicitados, a sus consultas, a su progreso y a su actividad tanto desde la Aplicación del Cliente como desde la aplicación principal de Pocket Genes, en la medida en que dichos registros estén vinculados a su cuenta e integren la experiencia compartida. Durante la vigencia del servicio, la Aplicación del Cliente permitirá utilizar sus funcionalidades contratadas sin exigir la instalación de la aplicación principal. No se garantiza identidad absoluta entre todas las interfaces o funcionalidades específicas de cada aplicación. Las solicitudes formuladas como invitado no se considerarán automáticamente vinculadas a un perfil; cualquier vinculación posterior deberá observar el procedimiento disponible, las comprobaciones pertinentes y las condiciones de privacidad aplicables.

13.4 Información y permisos de acceso. La navegación pública comprende únicamente contenidos destinados al acceso público. La posibilidad de solicitar un servicio sin cuenta no permite consultar información privada por el solo conocimiento de un correo electrónico. El acceso a solicitudes, resultados u otros registros personales deberá sujetarse a las verificaciones y controles de acceso que correspondan a su naturaleza y al procedimiento habilitado. La interoperabilidad permite a cada usuario acceder a su propia información; no convierte sus datos en información pública ni habilita el acceso de otros prestadores sin causa legítima y las autorizaciones que correspondan. La vinculación de un usuario con

EL CLIENTE no autoriza a este último a acceder a actividades ajenas a dicha relación dentro de la Plataforma.

13.5 Continuidad de usuarios registrados e invitados. La baja del abono del SDK, el retiro de ofertas, publicaciones o contenidos y la baja o eliminación de la cuenta de prestador de EL CLIENTE en Pocket Genes no producen, por sí solos, la eliminación de cuentas de usuarios, la supresión de los registros de sus solicitudes ni la extinción de los derechos vinculados con ellas. A estos efectos, la cuenta de prestador es la cuenta o perfil empresarial con que EL CLIENTE actúa en la Plataforma, distinta de las cuentas independientes de los usuarios y de las cuentas de desarrollador de las tiendas. EL CLIENTE no está facultado para eliminar ni exigir, por su sola decisión, la eliminación de las cuentas de los usuarios de Pocket Genes, cualquiera sea el medio utilizado para crearlas, incluida la aplicación principal o una aplicación que integre el SDK. Tampoco podrá borrar unilateralmente las solicitudes que esos usuarios le hayan dirigido, sean usuarios registrados o invitados. Esta restricción no impide registrar la atención o resolución de una solicitud, rectificar datos ni efectuar las supresiones que correspondan por vencimiento de los plazos lícitos de conservación o por ejercicio de los derechos de los titulares, con sujeción a la cláusula 14. Los usuarios registrados conservarán el acceso a través de la Plataforma principal en los términos de uso aplicables, durante los períodos de conservación lícitos y con sujeción a sus propias decisiones y a la continuidad operativa de la Plataforma. Los usuarios invitados conservarán los derechos derivados de sus solicitudes y los canales de comunicación y consulta disponibles para esa modalidad, sin que su ejercicio requiera por ese solo motivo crear una cuenta. No se garantiza a un invitado la existencia de un perfil o historial dentro de una cuenta que no haya creado ni vinculado. Esta disposición no impedirá atender las solicitudes de supresión que correspondan conforme a derecho.

13.6 Relación entre las empresas. La Aplicación del Cliente constituye una interfaz identificada con su marca que integra el SDK y se conecta a las funcionalidades contratadas. Ello no convierte a EL CLIENTE en una sociedad subsidiaria, agente, socio ni representante de Pocket Genes. Ninguna de las Partes podrá atribuirse frente a terceros una vinculación de esa naturaleza con fundamento en este Contrato.

14 Protección de datos personales y seguridad

14.1 Normativa aplicable. Cada Parte deberá cumplir las disposiciones sobre protección de datos personales y confidencialidad de la información de salud que resulten aplicables a su actividad, incluida la Ley 25.326, su reglamentación y sus normas complementarias cuando corresponda. Los datos relativos a la salud y los datos genéticos deberán contar con las medidas de protección legalmente exigibles para los datos sensibles. La firma del Contrato o la obtención de un consentimiento genérico no habilitan, por sí solas, cualquier modalidad de tratamiento de datos sensibles.

14.2 Determinación de funciones. Las condiciones específicas previstas en la cláusula 14.3 deberán identificar, para cada actividad de tratamiento, sus finalidades reales, las categorías de datos, las personas involucradas, las reglas de acceso y las responsabilidades de cada Parte. EL CLIENTE determinará, en principio, las finalidades correspondientes a sus prestaciones profesionales y a la atención de pacientes. Pocket Genes podrá determinar las finalidades debidamente informadas relativas al funcionamiento de las cuentas independientes de los usuarios de la Plataforma y, en forma diferenciada, tratar determinados datos por cuenta y bajo instrucciones de EL CLIENTE. La condición jurídica y las obligaciones de cada Parte se determinarán conforme a las funciones efectivamente desempeñadas y a la legislación aplicable, y no exclusivamente por la denominación utilizada en el Contrato. La asignación de funciones deberá comprender también el tratamiento de solicitudes formuladas sin cuenta. El uso sin registro no excluye las obligaciones de protección de datos personales.

14.3 Condiciones previas al tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento de datos personales, las Partes deberán aprobar las condiciones específicas correspondientes, los avisos a los usuarios, las autorizaciones y los acuerdos de tratamiento o transferencia que resulten necesarios. Las funcionalidades que involucren datos sensibles permanecerán deshabilitadas hasta que se hayan determinado su fundamento jurídico, su alcance y las medidas de protección aplicables. La contratación del abono no autoriza por sí sola la importación de bases históricas de pacientes.

14.4 Limitación de finalidad. La información tratada exclusivamente por cuenta de EL CLIENTE solo podrá utilizarse conforme a instrucciones documentadas y lícitas. No podrá destinarse a publicidad ajena al servicio, comercialización, entrenamiento de modelos ni al beneficio de otro cliente. La información de las cuentas compartidas deberá contar con finalidades propias, lícitas y debidamente informadas. Este Contrato no autoriza a ninguna de las Partes a comercializar datos sensibles ni a utilizarlos para elaborar perfiles con fines ajenos a los acordados.

14.5 Medidas de seguridad y prestadores intervinientes. Cada Parte implementará medidas de seguridad adecuadas a sus funciones y a los riesgos del tratamiento, incluidos controles de acceso, deberes de confidencialidad, protección de la transmisión y del almacenamiento, registros de actividad, copias de respaldo y procedimientos de recuperación, conforme a lo documentado en las condiciones específicas previstas en la cláusula 14.3. Pocket Genes conservará la responsabilidad por el cumplimiento de las prestaciones a su cargo que encomiende a terceros. Deberán documentarse los proveedores de alojamiento y demás servicios relevantes, sus ubicaciones y las transferencias internacionales autorizadas, junto con las garantías contractuales y autorizaciones exigibles. El Contrato no implica la existencia de certificaciones de seguridad que no hayan sido expresamente acreditadas.

14.6 Incidentes y ejercicio de derechos. La Parte que tome conocimiento de un incidente confirmado o razonablemente sospechado que comprometa datos personales comprendidos en el Contrato y resulte relevante para las obligaciones de la otra Parte deberá comunicarlo sin demora injustificada, proporcionar la información disponible y sus actualizaciones, y colaborar en la contención, investigación y realización de las notificaciones legalmente exigibles. Cada Parte conservará las obligaciones que le correspondan por ley respecto de dichas notificaciones y de las solicitudes de acceso, rectificación, supresión y demás derechos de los titulares. Los plazos legales prevalecerán sobre los objetivos de atención establecidos contractualmente.

14.7 Conservación y supresión. Los plazos de conservación deberán responder a finalidades determinadas y estar temporalmente delimitados. Al concluir el tratamiento realizado exclusivamente por cuenta de EL CLIENTE, los datos deberán ser restituidos o suprimidos de manera segura, según corresponda conforme a la legislación aplicable y a las instrucciones acordadas. Toda excepción lícita deberá documentarse. Los registros propios de las cuentas de la Plataforma solo podrán conservarse mientras subsistan finalidades lícitas y durante los plazos definidos para ellas. Las copias de respaldo permanecerán protegidas y sujetas al ciclo de supresión documentado. La extinción del Contrato no justifica la conservación indefinida de la totalidad de los datos. El registro operativo de consultas y solicitudes tendrá carácter temporal y se conservará durante los períodos definidos en las condiciones específicas de tratamiento de datos para sus finalidades de comunicación y seguimiento auxiliar. Su conservación se distinguirá de la correspondiente a las cuentas independientes de los usuarios y de los registros sujetos a obligaciones legales o a finalidades lícitas de continuidad de prestaciones. La obligación de EL CLIENTE de obtener y conservar su información no habilitará una supresión anticipada incompatible con esos derechos u obligaciones ni convertirá el registro temporal en un archivo permanente a cargo de Pocket Genes.

Tras el retiro de una oferta o publicación, la baja del servicio o la eliminación de la cuenta de prestador, Pocket Genes conservará, durante un período razonable y legalmente admisible, los antecedentes

estrictamente necesarios que obren efectivamente en la Plataforma para dejar constancia de las solicitudes pendientes y permitir el ejercicio o la defensa de los derechos correspondientes, en particular respecto de servicios abonados que permanezcan pendientes de respuesta o cumplimiento. Pocket Genes determinará y documentará ese período atendiendo al estado de las solicitudes, los reclamos de los que tenga conocimiento y los deberes legales de conservación aplicables. La conservación se limitará a los datos y antecedentes pertinentes para esas finalidades, con acceso restringido a las personas legitimadas; no mantendrá las ofertas públicamente disponibles ni habilitará usos promocionales. Pocket Genes pondrá los antecedentes pertinentes a disposición del usuario interesado o de su representante debidamente acreditado, previa verificación de su legitimación y mediante los canales disponibles, para documentar su solicitud y ejercer sus derechos. También los facilitará a las autoridades competentes cuando corresponda conforme a derecho, preservando la información ajena al requerimiento y los datos de terceros. No supone que Pocket Genes disponga de constancias de pagos o actuaciones realizados fuera de la Plataforma, verifique su existencia ni asuma la ejecución de las prestaciones o la resolución de los reclamos. Los antecedentes deberán suprimirse cuando dejen de ser necesarios para esas finalidades y no subsista otra causa lícita y documentada de conservación, respetando los derechos de los titulares y los ciclos de supresión de las copias de respaldo aplicables. No procederá una conservación general e indefinida por la sola posibilidad de reclamos futuros.

15 Confidencialidad

Cada Parte deberá mantener la confidencialidad de la información empresarial, técnica y comercial no pública de la otra Parte, utilizarla exclusivamente para la ejecución del Contrato y comunicarla únicamente a quienes necesiten conocerla por motivos legítimos y se encuentren sujetos a obligaciones de confidencialidad equivalentes. Queda exceptuada la información desarrollada de manera independiente, obtenida lícitamente sin restricciones o que sea de conocimiento público sin mediar incumplimiento. Cuando su revelación resulte legalmente exigible, deberá limitarse a lo estrictamente requerido, con aviso previo a la otra Parte siempre que ello esté permitido. Estas obligaciones subsistirán durante tres (3) años desde la extinción del Contrato y, respecto de los secretos comerciales y de la información personal o clínica protegida, durante el plazo que corresponda por su naturaleza o por disposición legal.

16 Vigencia rescisión resolución y suspensión

16.1 Renovación mensual y rescisión por EL CLIENTE. La contratación de cada plataforma se renovará por períodos mensuales, sin plazo mínimo de permanencia, salvo estipulación expresa en una propuesta aceptada por separado. EL CLIENTE podrá rescindir unilateralmente y sin expresión de causa la contratación de iOS, la de Android o ambas, mediante notificación escrita cursada antes de la siguiente renovación de la plataforma afectada. La rescisión surtirá efectos al finalizar su período abonado, salvo que las Partes acuerden una fecha anterior. La falta de uso de la aplicación no producirá, por sí sola, la baja del servicio. La no renovación de una plataforma no extinguirá la licencia ni la obligación de pago de la otra cuando esta permanezca contratada. La instrucción expresa de baja total o eliminación de la cuenta de prestador de EL CLIENTE, cursada mediante el mismo panel de administración previsto en la cláusula 11.6 y registrada con identificación de la cuenta, de la decisión y de su fecha, equivaldrá a la notificación de no renovación de todas las plataformas vinculadas a esa cuenta, sin exigir una segunda comunicación ni aceptación de Pocket Genes. No se devengarán abonos por nuevos períodos mensuales posteriores a los ya iniciados. El cierre anticipado del acceso derivado de esa instrucción no alterará los importes devengados ni el régimen de las cláusulas 6.4 y 16.5. El mero retiro de ofertas, publicaciones o contenidos conforme a la cláusula 11.6 no equivale a la baja total de la cuenta ni a la no renovación del abono.

16.2 Rescisión sin causa por Pocket Genes. Pocket Genes podrá rescindir unilateralmente y sin expresión de causa la contratación de una o de ambas plataformas mediante preaviso escrito de al menos

sesenta (60) días, identificando las plataformas afectadas. Salvo los supuestos de resolución o suspensión legalmente procedentes, la rescisión surtirá efectos al finalizar el período mensual abonado de cada plataforma que comprenda el vencimiento de dicho preaviso, manteniéndose las prestaciones contratadas hasta ese momento y cumpliéndose las obligaciones de transición de la cláusula 17. No se generarán renovaciones ni cargos por períodos posteriores a la fecha efectiva de extinción de la plataforma correspondiente.

16.3 Resolución por incumplimiento. Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato por incumplimiento esencial de la otra Parte cuando este no sea subsanado dentro de los treinta (30) días corridos de recibida una intimación escrita que lo individualice suficientemente y contenga el apercibimiento de resolución. El ejercicio de la facultad resolutoria deberá comunicarse con las formalidades exigibles según la ley aplicable. Podrá aplicarse un plazo menor cuando resulte jurídicamente procedente y la continuidad de la prestación sea ilícita o genere un riesgo grave e inmediato. La intimación por falta de pago prevista en la cláusula 6.7 podrá dar lugar a una suspensión proporcionada del servicio antes de la resolución.

16.4 Alcance de la suspensión. La suspensión por falta de pago de una plataforma podrá impedir el uso del SDK en la aplicación correspondiente, sin afectar por ese solo motivo otra plataforma cuyo abono permanezca vigente. Las medidas por incidentes de seguridad u otros incumplimientos deberán limitarse, cuando resulte razonablemente posible, a los componentes o plataformas afectados. Cuando sea legalmente admisible, Pocket Genes informará los motivos y las condiciones para el restablecimiento. Las razones de seguridad, la existencia de fraude o las restricciones legales podrán justificar medidas inmediatas. Una controversia con EL CLIENTE no habilitará la eliminación de cuentas de usuarios ajenas a ella ni la supresión de sus derechos adquiridos.

16.5 Efectos económicos de la baja. La rescisión, la no renovación o el cese voluntario de uso no generarán un derecho contractual al reintegro total o parcial de importes devengados, ni a créditos, bonificaciones o compensaciones por el tiempo no utilizado. Los pagos se regirán por la cláusula 6.4, con la única reserva de los derechos y responsabilidades que no puedan excluirse válidamente conforme a la cláusula 18.4. Las obligaciones de pago devengadas subsistirán a la extinción del Contrato.

17 Efectos de la extinción y continuidad de los usuarios

17.1 Cese de la habilitación del SDK. Al extinguirse la contratación de una plataforma, cesará el derecho de EL CLIENTE a utilizar el SDK y sus servicios conectados en la aplicación correspondiente a esa plataforma. Pocket Genes podrá deshabilitar la autorización asociada al Identificador del Proveedor para dicha plataforma, que dejará de ser reconocida como vinculada a una licencia vigente y al pago del abono correspondiente; en consecuencia, las funcionalidades que dependan del SDK dejarán de poder utilizarse en esa aplicación. Si se extinguen ambas contrataciones, el cese alcanzará a ambas plataformas. La baja de una plataforma no deshabilitará por ese solo motivo la licencia de la otra que continúe vigente. Esta deshabilitación no elimina ni transfiere la aplicación de la tienda ni la cuenta de desarrollador de EL CLIENTE. Las Partes colaborarán para informar la discontinuidad y facilitar a los usuarios los canales de continuidad previstos en este Contrato. EL CLIENTE no podrá seguir recibiendo nuevas solicitudes mediante una aplicación desconectada cuando carezca de los medios necesarios para gestionarlas.

17.2 Conservación del control sobre cuentas y aplicaciones. EL CLIENTE conservará sus cuentas de desarrollador, roles de titular y administración, fichas de publicación, identificadores, elementos de marca y demás derechos previstos en la cláusula 7. La aplicación podrá permanecer publicada bajo su control y EL CLIENTE podrá mantenerla, actualizarla, sustituir su tecnología o retirarla, conforme a sus derechos y a las condiciones de la tienda. Pocket Genes no la retirará por la sola terminación del abono. La continuidad de las funciones dependientes del SDK requerirá una licencia vigente, y su sustitución no

autoriza el uso de propiedad intelectual de Pocket Genes fuera de los términos del Contrato. La permanencia de una publicación no constituye una garantía de funcionamiento del SDK ni una garantía de permanencia indefinida concedida por Apple o Google. Pocket Genes restituirá los materiales bajo titularidad o control de EL CLIENTE y cesará en los accesos que ya no resulten necesarios. A solicitud escrita de EL CLIENTE, podrá gestionar el retiro de la aplicación en los términos de la cláusula 5.3; los accesos que se conserven para esa tarea quedarán limitados a su ejecución.

17.3 Acceso a la Plataforma Pocket Genes. EL CLIENTE podrá continuar utilizando habitualmente la Plataforma Pocket Genes conforme a sus condiciones de uso aplicables, sin mantener el abono del SDK. Esta continuidad no supone mantener activa una cuenta de prestador cuya baja o eliminación EL CLIENTE haya solicitado. Los usuarios registrados podrán consultar mediante la aplicación principal los servicios y registros vinculados a sus cuentas en los términos de la cláusula 13. Los usuarios invitados conservarán los canales y derechos correspondientes a esa modalidad, sin presumirse la creación o vinculación de una cuenta. La baja de la Aplicación del Cliente no podrá, por sí sola, imponer a los usuarios la contratación de un abono del SDK.

17.4 Prestaciones pendientes. La extinción del Contrato, la baja o eliminación de la cuenta de prestador o el retiro de ofertas, publicaciones o contenidos no afectarán la vigencia de los pedidos o servicios de los usuarios, registrados o invitados, que hayan sido abonados o aceptados. EL CLIENTE deberá cumplirlos, acordar una alternativa lícita con la conformidad del usuario cuando corresponda o efectuar el reintegro pertinente. La consulta de registros y las comunicaciones sobre su cumplimiento se regirán por las modalidades de acceso previstas en la cláusula 13 y por los canales de atención de EL CLIENTE. Ninguna de esas medidas ni la desactivación del SDK extinguirá los derechos adquiridos por los usuarios ni liberará a EL CLIENTE de sus obligaciones pendientes.

17.5 Transición y entrega de información. Siempre que sea posible, las Partes organizarán la transición antes de la fecha prevista de extinción. Antes de una supresión programada de datos, Pocket Genes deberá notificarla y brindar una oportunidad razonable para coordinar una exportación estándar de los contenidos y registros comerciales de EL CLIENTE que este tenga derecho a recibir, sin cargo adicional por dicha exportación. Sus plazos y procedimiento deberán documentarse por escrito y respetar los plazos legales de supresión. La exportación excluirá la información de usuarios ajena a EL CLIENTE y los datos confidenciales de otros prestadores. La entrega de información no comprende el código fuente del SDK ni de los componentes tecnológicos de Pocket Genes. Las migraciones especiales o conversiones de datos requerirán presupuesto separado. Si exigieran desarrollo de software a medida, al igual que los desarrollos de reemplazo, deberán contratarse mediante un contrato independiente y quedarán fuera del presente Contrato. El ejercicio de los derechos de acceso reconocidos por normas imperativas no podrá condicionarse al pago de una factura controvertida. La exportación prevista para la finalización del servicio no sustituye la obligación de consulta y obtención recurrente a cargo de EL CLIENTE conforme a la cláusula 11.4.

17.6 Alcance temporal de la continuidad. La continuidad del acceso a las cuentas no limitará los derechos de supresión ni implicará la conservación indefinida de datos. Si se dispusiera el cese de la propia Plataforma Pocket Genes, Pocket Genes deberá comunicarlo con antelación razonable, brindar una oportunidad lícita para recuperar la información pertinente, conservar los registros cuya guarda resulte obligatoria y colaborar respecto de las obligaciones pendientes con los usuarios. La extinción del presente Contrato con EL CLIENTE no constituye, por sí sola, el cese de la Plataforma Pocket Genes.

18 Declaraciones garantías y exclusión de responsabilidad

18.1 Obligaciones expresamente asumidas. Cada Parte declara y garantiza que quien la representa cuenta con facultades suficientes para contratar. Pocket Genes prestará los servicios técnicos acordados

con la diligencia profesional razonablemente exigible y contará con los derechos necesarios para proporcionar el SDK contratado. Sin perjuicio de las obligaciones expresamente asumidas y de las normas imperativas, no garantiza un funcionamiento ininterrumpido o exento de errores, la aptitud para finalidades no convenidas, resultados comerciales determinados ni la aprobación de terceros.

18.2 Exclusión de responsabilidad patrimonial frente a EL CLIENTE. En la máxima medida admitida por la legislación aplicable y con la reserva de la cláusula 18.4, Pocket Genes no asumirá frente a EL CLIENTE responsabilidad indemnizatoria por daños patrimoniales derivados del acceso, uso o imposibilidad de uso del SDK o de los servicios comprendidos, incluidos daños directos o indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, disminución de ingresos, interrupción de actividades o costos de contratación de soluciones sustitutivas. El precio del abono no comprende un seguro de continuidad comercial ni una garantía de resultados. No se pactan penalidades, créditos de servicio ni compensaciones económicas automáticas por incidencias de disponibilidad.

18.3 Disconformidad y no renovación. EL CLIENTE deberá evaluar si las funcionalidades estándar y los límites de uso acordados resultan adecuados para sus necesidades. Si decide que el servicio no satisface sus expectativas o deja de resultar conveniente para su actividad, podrá cesar su utilización y comunicar la no renovación conforme a la cláusula 16.1, evitando así la generación de abonos futuros. Sin perjuicio del soporte expresamente contratado, dicha disconformidad no generará por sí sola un derecho contractual a exigir a Pocket Genes devoluciones, reintegros, indemnizaciones o compensaciones respecto de importes devengados. El Contrato no establece una garantía dineraria de satisfacción ni un importe indemnizatorio a favor de EL CLIENTE.

18.4 Reserva de normas imperativas. Las estipulaciones sobre pagos no reembolsables, exclusión de responsabilidad y ausencia de compensaciones se aplicarán únicamente en cuanto sean válidas conforme a la legislación aplicable. No comprenderán el dolo ni otros supuestos cuya responsabilidad no pueda ser excluida o limitada, ni afectarán derechos indisponibles o disposiciones de orden público. Tampoco serán oponibles a usuarios, pacientes o titulares de datos personales para restringir derechos que les reconozcan normas imperativas. Esta reserva no constituye una garantía comercial adicional ni un reconocimiento de reintegros voluntarios, sino el límite legal de eficacia de las exclusiones convenidas.

19 Reclamos de terceros y obligación de indemnidad

En la medida legalmente admisible, EL CLIENTE deberá mantener indemne a Pocket Genes mediante el reintegro de los gastos razonables de defensa y de los importes establecidos por resolución firme o por un acuerdo transaccional aprobado conforme a esta cláusula, cuando el reclamo de un tercero tenga su causa en contenidos ilícitos de EL CLIENTE, en la falta de autorizaciones exigibles, en deficiencias de sus prestaciones profesionales o productos o en un incumplimiento esencial del Contrato que le sea imputable. La obligación de reintegro no comprenderá los daños atribuibles al incumplimiento, la culpa o la conducta ilícita de Pocket Genes.

Pocket Genes deberá informar el reclamo sin demora indebida, prestar colaboración razonable y permitir que EL CLIENTE asuma la dirección de una defensa adecuada. No podrá celebrarse un acuerdo que reconozca responsabilidad en nombre de Pocket Genes, le imponga obligaciones no dinerarias o mantenga su exposición al reclamo sin su consentimiento escrito, que no podrá ser denegado sin causa razonable. Cada Parte conservará frente a los afectados y las autoridades las responsabilidades que le correspondan por ley; esta cláusula regula únicamente la distribución de consecuencias económicas entre las Partes en cuanto sea jurídicamente admisible.

20 Caso fortuito y fuerza mayor

La Parte afectada quedará eximida del cumplimiento únicamente en la medida en que un hecho ajeno a su control razonable configure un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor conforme a la ley aplicable, por no haber podido ser previsto o, habiendo sido previsto, no haber podido ser evitado ni razonablemente superado. Deberá notificarlo sin demora, adoptar medidas razonables para mitigar sus efectos y reanudar el cumplimiento cuando resulte posible. Una interrupción de servicios de terceros o un incidente de seguridad informática no eximirán automáticamente de responsabilidad por medidas de seguridad insuficientes o por la omisión de precauciones razonables. Si una interrupción sustancial se prolongara durante treinta (30) días consecutivos, cualquiera de las Partes podrá poner fin a la contratación de la prestación afectada y cesarán las renovaciones y cargos futuros. No se pacta una devolución o compensación automática por dicho supuesto; sus efectos económicos se regirán por las cláusulas 6.4 y 18.4, con observancia de las obligaciones de continuidad previstas en la cláusula 17.

21 Notificaciones disposiciones generales ley aplicable y jurisdicción

21.1 Notificaciones. Las notificaciones contractuales deberán cursarse a los domicilios o correos electrónicos designados por las Partes por escrito para esos efectos por un medio que permita acreditar su recepción. Un correo electrónico rechazado o devuelto no constituirá notificación válida. Las Partes deberán mantener actualizados dichos datos. Cuando la ley exija una forma determinada, deberá observarse esa exigencia. A los efectos del Contrato, serán días hábiles los comprendidos entre lunes y viernes, con exclusión de los feriados del lugar de cumplimiento acordado.

21.2 Modificaciones e independencia de las Partes. Las modificaciones sustanciales del alcance, la finalidad, el uso de los datos o el régimen de responsabilidad requerirán acuerdo escrito, salvo el procedimiento de modificación del abono para períodos futuros expresamente previsto. La mera modificación de un sitio web no alterará el Contrato. La relación no será exclusiva ni constituirá sociedad, relación laboral, agencia, representación o vínculo de control societario. Ninguna Parte estará facultada para asumir obligaciones en nombre de la otra.

21.3 Cesión y subcontratación. Ninguna Parte podrá ceder su posición contractual sin el consentimiento de la otra, que no podrá denegarse sin causa razonable, salvo un supuesto de sucesión empresarial admitido por la ley que preserve las obligaciones asumidas y no perjudique sustancialmente a la otra Parte ni a los usuarios. La intervención de subcontratistas idóneos no liberará a Pocket Genes de sus propias obligaciones contractuales ni de los deberes aplicables en materia de protección de datos personales.

21.4 Integridad del acuerdo y subsistencia de obligaciones. Los documentos integrantes del Contrato reemplazarán las declaraciones o acuerdos anteriores referidos a su objeto. La nulidad o ineficacia de una estipulación no afectará las restantes, siempre que estas puedan subsistir lícitamente sin aquella. Una renuncia inválida no habilitará de pleno derecho una restricción alternativa. Subsistirán a la extinción las obligaciones de pago devengadas, las licencias que deban continuar vigentes, la confidencialidad, el tratamiento lícito de datos, las obligaciones pendientes con los usuarios y las disposiciones destinadas a regir las controversias.

21.5 Ley aplicable y jurisdicción. El Contrato se regirá por las leyes de [PAÍS Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL APLICABLE]. Las Partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia durante los quince (15) días hábiles posteriores a su notificación escrita, sin impedir medidas urgentes ni suspender plazos legales o procedimientos obligatorios. Con sujeción a las normas de competencia de carácter imperativo, intervendrán los tribunales competentes de [CIUDAD Y JURISDICCIÓN]. Esta estipulación no obligará a los usuarios finales ni restringirá sus derechos inderogables.

21.6 Instrumentación y aceptación. El Contrato podrá suscribirse en ejemplares separados de un mismo tenor y aceptarse por medios electrónicos jurídicamente válidos que permitan identificar al aceptante, la versión aceptada y la fecha. Ninguna Parte podrá suscribirlo en representación de la otra sin facultades suficientes. Los datos comerciales, el alcance, los límites de uso y las condiciones aplicables al tratamiento de datos deberán completarse antes de habilitar la prestación correspondiente.

Anexo A Límites de uso incluidos

Los límites siguientes corresponden al prestador identificado como EL CLIENTE y se aplican conjuntamente a las plataformas contratadas, salvo un alcance distinto expresamente consignado en este Anexo. Los abonos por plataforma no duplican por sí solos un cupo compartido. Los registros o contenidos compartidos se computarán una sola vez, aunque sean visibles desde distintas aplicaciones o desde las secciones de aprendizaje y descubrimiento. La actividad atribuible a EL CLIENTE a través de la aplicación principal de Pocket Genes únicamente se incluirá en un cómputo cuando así se establezca expresamente en este Anexo.

Categoría	Criterio de cómputo	Límite incluido
Servicios destacados	Publicaciones de servicios de EL CLIENTE activas simultáneamente	[CANTIDAD]
Consultas y solicitudes de información, servicios o turnos	Nuevas consultas o solicitudes de usuarios externos, con cuenta o sin ella, registradas correctamente por período mensual de medición	[CANTIDAD]
Productos publicados	Fichas de productos de EL CLIENTE activas simultáneamente	[CANTIDAD]
Solicitudes o pedidos de productos	Nuevas solicitudes o pedidos registrados correctamente por período mensual, si esta función se encuentra habilitada	[CANTIDAD O NO APLICA]
Contenidos educativos artículos y notas	Nuevos contenidos educativos, artículos o notas de acceso público por período mensual	[CANTIDAD]
Contenidos educativos artículos y notas publicados	Total de contenidos educativos, artículos o notas publicados simultáneamente	[CANTIDAD]
Eventos publicados	Nuevos eventos publicados por período mensual	[CANTIDAD]
Eventos activos	Publicaciones de eventos activas simultáneamente	[CANTIDAD]
Otras publicaciones públicas o comunitarias	Publicaciones de EL CLIENTE por período mensual, si esta función se encuentra habilitada	[CANTIDAD O NO APLICA]
Archivos asociados	Capacidad total de almacenamiento para los fines autorizados y tamaño máximo por archivo	[GB TOTALES] y [MB POR ARCHIVO]
Administradores de EL CLIENTE	Cuentas individuales del personal autorizado	[CANTIDAD]

Categoría	Criterio de cómputo	Límite incluido
Tráfico técnico	Límite convenido de solicitudes técnicas, transferencia o automatización y su forma de medición	[LÍMITE DEFINIDO O NO APLICA]

Reglas de cómputo. Los contadores mensuales se reiniciarán en la fecha de corte [DÍA DE CORTE MENSUAL], según el huso horario [HUSO HORARIO]. Este período de medición será común para los cupos compartidos, aunque las plataformas tengan fechas de facturación diferentes. Los cupos no utilizados no se acumularán para períodos posteriores, salvo pacto expreso. No se computarán operaciones fallidas, reintentos técnicos que no generen un registro distinto ni duplicaciones identificadas como errores del sistema. La supresión de un registro que proceda conforme al régimen de conservación y protección de datos no restituirá el cupo consumido por una solicitud válidamente registrada. El cómputo de una solicitud como unidad de uso no implica, por sí mismo, la aceptación de una prestación clínica ni el perfeccionamiento de una compraventa. La modificación de una publicación existente que no genere una nueva publicación no se computará como un alta adicional.

Actividad comprendida y conservación. Actividad realizada a través de la aplicación principal que se incluirá en estos cómputos: [IDENTIFICAR O INDICAR NINGUNA]. El historial de los usuarios, la conservación legalmente exigible y el acceso a registros existentes se regirán por el régimen de tratamiento de datos y las cláusulas de continuidad. El agotamiento de un cupo comercial no habilitará la eliminación arbitraria de dichos registros. Los cupos de uso no determinan por sí solos la duración del registro temporal; los plazos, la obtención recurrente y la supresión se especificarán en las condiciones de tratamiento de datos correspondientes, conforme a la cláusula 14.

Ampliación de límites. Las solicitudes deberán dirigirse a [CONTACTO]. Toda ampliación deberá indicar el nuevo límite, su fecha de entrada en vigencia y el precio adicional, si lo hubiere, y requerirá aceptación escrita. Los límites deberán quedar acordados antes de la habilitación en producción. Los campos pendientes no se interpretarán como una autorización de uso ilimitado ni como fundamento para facturar excedentes retroactivamente.